

RECURSO CÍVEL Nº 5091886-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ROSEMERE BARBOSA MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RECURSO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS E AMBEC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM FACE DO INSS POR ILEGITIMIDADE E, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, EM RELAÇÃO À AMBEC. SISTEMA RECURSAL PECULIAR DO JUIZADO NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO QUER RECURSAL QUER POR MEIO DE AÇÃO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. PEDILEF N.º 0500796-67.2017.4.05.8307/PE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. POSSIBILIDADE DE PLEITO CUMULADO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. CITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REFORMAR a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do INSS e a competência da Justiça Federal no tocante a associação, considerando os termos em que a ação é proposta, determinando o prosseguimento do feito com a citação da associação ré, realização da instrução adequada, inclusive com perícia grafotécnia, se for o caso e após prolação de sentença como entender de direito o juízo a quo. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5091886-83.2024.4.02.5101

510015393160 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5091886-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ROSEMERE BARBOSA MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da decisão que extinguiu o pedido, sem resolução de mérito, em face do INSS e declinou a competência para Justiça Estadual. Vejamos:

"Trata-se de ação ajuizada por ROSEMERE BARBOSA MACHADO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e AMBEC - ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS, objetivando:

"e) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para o fim de: f) Decretar a inexistência do suposto contrato de serviço (desconhecido pela requerente) que originou os descontos indevidos "CONTRIBUIÇÃO AMBEC", no benefício previdenciário da autora; g) Condenar a instituição requerida a devolver em dobro os valores descontados indevidamente direto do benefício previdenciário da autora, inclusive os que vierem a ser descontados no curso da presente ação, que até o presente momento perfaz a quantia dobrada de R\$ 1.325,36 (um mil trezentos e vinte e cinco reais com trinta e seis centavos), corrigido nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro na fundamentação acima apresentada e nos documentos anexos; h) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais de

valor inferior a R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), pela fundamentação acima apresentada; i) A condenação da Requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;”.

Foram apresentados em anexo à inicial: procuração, identidade, comprovante de residência e histórico de créditos previdenciários.

Contestação do INSS no Evento 6.

Réplica no Evento 10.

Relatados, decido.

No caso concreto, a parte autora pretende a condenação dos réus ao pagamento de reparação material e extrapatrimonial em virtude de alegados descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário.

Conquanto o INSS possa ser eventualmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de irregulares averbações de descontos nos benefícios que gerencia, a causa de pedir dos presentes autos diz respeito à ilegalidade na associação da parte autora ao sindicato beneficiário dos valores descontados, ilícito que, se eventualmente comprovado, não pode ser atribuído à autarquia ré, que não detém o dever de fiscalização das consignações, mas apenas registra os pedidos de averbações em folha, nos termos da lei.

Neste sentido, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Federal nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE (Tema 183), a Turma Nacional de Uniformização firmou as seguintes teses:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

(TNU, PEDILEF Nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, Rel. Juiz Federal Fábio César de Oliveira, decisão: 12/09/2018).

Embora a decisão da TNU no Tema 183 tenha abordado especificamente os casos de empréstimos consignados com instituições financeiras, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário.

Tanto os empréstimos consignados quanto as mensalidades associativas resultam em descontos diretos no benefício previdenciário do segurado. Ambos decorrem de negócios jurídicos celebrados entre o beneficiário e terceiros, sem proveito para o INSS. Em ambas as situações, a autarquia atua como mera intermediária, operacionalizando os descontos com base em informações fornecidas por terceiros (instituições financeiras ou associações).

Em outras palavras, o INSS não possui o dever legal nem as condições materiais para analisar a veracidade das informações encaminhadas pela instituição financeira ou pela associação nos casos de descontos em benefícios previdenciários.

O art. 6º, §2º, da Lei nº 10.820/2003 é claro ao restringir a responsabilidade da autarquia à “retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado”. Portanto, a lei não impõe ao INSS o dever de fiscalização da veracidade das informações fornecidas pelas instituições financeiras ou associações. Em vez disso, limita seu papel à mera operacionalização dos descontos.

A operacionalização dos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários foi regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024. A norma evidencia que o INSS atua exclusivamente como intermediário, sem qualquer controle sobre a autenticidade das autorizações fornecidas pelos beneficiários.

O processo se inicia com a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a entidade associativa e o INSS, permitindo à entidade realizar descontos diretamente nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Contudo, além do ACT com o INSS, a entidade deve firmar um contrato independente com a Dataprev, empresa responsável pelo processamento tecnológico das informações:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito do INSS, critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica - ACTs relativos aos descontos, em benefícios de aposentados ou pensionistas do Regime Geral de Previdência Social de mensalidade associativa.

§ 1º Para operacionalizar o desconto de mensalidade associativa em benefícios de aposentados ou pensionistas, **as entidades deverão celebrar ACT com o INSS e contrato com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev.**

Assim, enquanto o INSS cuida do credenciamento e da formalização dos descontos, a Dataprev se encarrega do processamento técnico dos dados. As atribuições do INSS e da Dataprev são distintas e autônomas:

Do INSS

Art. 9º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta Instrução Normativa, não cabendo à Autarquia responsabilidade solidária e/ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados.

§ 1º Cabe ao INSS o credenciamento das entidades, por intermédio da celebração de ACT, desde que atendidos os requisitos legais e técnicos exigidos por esta Instrução Normativa.

§ 2º O INSS disponibilizará serviços de bloqueio, desbloqueio e exclusão do desconto da mensalidade associativa nos seus canais remotos de atendimento.

Da Dataprev

Art. 14. A Dataprev processará as informações dos termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa, bem como às de exclusão de desconto, objetos desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Caberá à Dataprev:

I - disponibilizar na Central de Serviços "MEU INSS" os termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa efetivados após o prazo legal trazido por esta Instrução Normativa; e

II - garantir a segurança relativa ao uso e tratamento de dados pessoais sob sua tutela.

[...]

Quando a entidade pretende efetuar um desconto, deve obter do beneficiário uma autorização expressa, formalizada por meio do termo de adesão (art. 4º). Este termo deve ser assinado eletronicamente, utilizando-se de assinatura avançada com reconhecimento biométrico (art. 4º, inciso II). A gestão dessa tecnologia cabe exclusivamente à Dataprev, que padroniza os procedimentos e assegura a integridade dos dados (art. 5º). O INSS, por sua vez, não participa da verificação ou validação dessas assinaturas, limitando-se a garantir que os ACTs estejam formalmente corretos e que a entidade tenha cumprido os requisitos legais para a operacionalização (art. 9º, § 1º).

Após a assinatura do termo de adesão, a entidade encaminha essas informações à Dataprev, que processa os descontos nos sistemas de pagamento dos benefícios previdenciários (art. 14). Neste ponto, o papel do INSS resume-se a executar o repasse dos valores descontados, conforme as instruções recebidas (art. 9º). Toda a responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas e pela legitimidade da assinatura recai sobre a entidade acordante (art. 19).

Portanto, o entendimento firmado pela TNU no Tema 183 deve ser aplicado, por analogia, aos casos de descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários. Consequentemente, só se poderia cogitar de responsabilidade subsidiária do INSS uma vez demonstrada a insolvência do responsável principal.

Além do mais, a associação se trata de pessoa jurídica de direito privado (art. 45, §3º, do CPC). Dessa forma, a validade do negócio jurídico que deu causa aos descontos mensais sobre o benefício previdenciário constitui questão a ser submetida à análise do juiz estadual competente, que poderá determinar, inclusive ao INSS, a cessação dos descontos que o autor reputa indevidos.

Mesmo a prolação de sentença contra a associação e seu trânsito em julgado não demonstrariam o direito da parte autora de cobrar do INSS indenização pelos danos sofridos, pois essas condições não têm o condão de provar o exaurimento das forças do devedor primário.

Para o atingimento do patrimônio do responsável subsidiário, o interessado deve provar também a insolvência, ou seja, que o devedor principal foi condenado e não detém "meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019).

Numa palavra, o fato gerador da responsabilidade subsidiária é a insolvência do devedor principal. Sem essa condição, falta interesse de agir nas ações voltadas contra aquele. É por essa razão que o termo inicial da prescrição da pretensão contra o devedor subsidiário nasce apenas no momento em que configurada a insolvência do devedor principal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FALÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime

recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É entendimento assente nesta Corte Superior, que "mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano".

IV - Ausência de ofensa à coisa julgada, à ampla defesa e ao contraditório, porquanto esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade do ente público Concedente figurar no polo passivo da demanda em fase de cumprimento de sentença.

V - O tribunal de origem adotou orientação consonante ao entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.939.300/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, Dje de 16/8/2023.)

Aqui, ao contrário do que pretende a parte demandante, a relação jurídica que deve ser discutida é aquela travada exclusivamente entre a parte autora e a associação ré, de modo a averiguar-se a regularidade ou mesmo existência de ato associativo que justifique os descontos e para esta quaestio juris não há que se falar em pertinência subjetiva que justifique a integração do polo passivo pelo INSS.

Portanto, flagrante a ilegitimidade do INSS para responder aos termos da demanda.

Quando o mesmo juiz é competente para examinar as pretensões voltadas contra o devedor principal e subsidiário, o princípio da economia processual autoriza a tramitação de uma única ação diretamente contra os dois devedores, condicionando o atingimento do patrimônio do devedor subsidiário ao esgotamento dos meios de pagamento pelo principal. No entanto, a prorrogação só ocorre nos casos de incompetência relativa (art. 65 do CPC). Quando o juiz é absolutamente incompetente para apreciar o pedido em relação a um dos devedores, a conexão entre as demandas não autoriza o juiz a julgar pedido em relação ao qual é absolutamente incompetente.

É o que acontece nas ações movidas por segurados ou pensionistas que alegam fraude ou cobrança indevida sobre benefício previdenciário: o juiz federal somente tem competência para apreciar a pretensão voltada contra o INSS, responsável subsidiário. Não é possível descumprir a Constituição Federal no ponto em que delimita a competência da Justiça Federal (art. 109 da CF) para permitir que o juiz federal julgue a ação voltada contra a associação apenas porque tal reunião de ações é mais conveniente à parte autora.

Dessa forma, primeiro deve ser ajuizada demanda contra a entidade privada perante o juiz estadual. Sobrevindo condenação e prova da insolvência do devedor principal, poderá o autor ajuizar nova ação contra o INSS, oportunidade em que deverá demonstrar "negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização", conforme decidiu a TNU.

Neste sentido, excluída a autarquia previdenciária do polo passivo, e verificando-se que a segunda ré não se enquadra nas hipóteses previstas do art. 109, I da CF/88, abaixo transcrito, visto que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública federal, tanto direta quanto indireta, é o caso de julgar extinta a demanda.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Deste modo, o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por incompetência *ratione materiae*.

Diante do exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, por reconhecer a ilegitimidade do INSS para responder aos termos desta demanda, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, cumulado com artigo 330, II, todos do Código de Processo Civil.

Não cabe interposição de recurso, por se tratar de sentença terminativa, na forma do artigo 5º, da Lei nº 10.259/2001 e do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

Sem custas (art. 54, Lei 9.099/95). Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Sustenta a Recorrente que o INSS é parte legítima em causas que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, uma vez que a Autarquia, enquanto entidade governamental, que detém informações e poder de autorizar ou não a vinculação de descontos nos benefícios previdenciários, tendo o dever de cuidado e guarda das informações dos segurados.

VOTO

I - DO DIREITO

O rito instituído pela Lei 10.259/01 tem por princípios motrizes a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão somente de recurso para as decisões que deferem medida cautelar, no curso do processo. Disposição esta que tem interpretação reiterada no sentido de que cabe recurso tanto em face das decisões que deferem como em face das que indeferem medida cautelar e/ou antecipação de tutela. Neste sentido, inclusive, veja-se o Enunciado nº 3, destas Turmas Recursais:

"Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar."

Excetuadas as mencionadas decisões, só será admitido recurso de sentença definitiva, art. 5º, da Lei nº 10.259/01.

Disposição esta que comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam importar negativa de jurisdição, como por exemplo, incompetência, litispendência e etc. Neste sentido, enunciado 18 destas Turmas:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito. Então vejamos:

II - DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O objeto da lide diz respeito a descontos efetuados em benefício previdenciário, a título de contribuição para associação civil, o qual é impugnado pelo segurado.

A ação foi ajuizada em face do INSS e da associação.

Neste contexto, então, estamos diante da alegação de falha do serviço do INSS, gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários, vez que o benefício da parte autora foi pago com desconto da contribuição impugnada. Neste sentido o art. 115 da Lei n.º 8.213/91.

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

.....

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)"

Portanto, tal desconto só é possível nos termos da lei, acaso autorizado pelo segurado filiado.

Destaco que embora não exista lei específica disciplinando a questão dos descontos de entidades associativas, há para desconto de prestações de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento. A qual, contudo, pode ser utilizada por empréstimo, pois bem espelha a mecânica de implantação da consignação na folha e o pagamento do benefício, sobretudo o art. 6 da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, as quais também se fundam na previsão do art. 115 da Lei 8.213/91 e no tema 183 da TNU. A Associações assemelhar-se-iam as instituições financeiras não pagadoras dos benefícios. Contudo, no tocante ao mérito propriamente dito, necessário pontuar que as associações civis, em regra, não têm a mesma magnitude e capacidade financeira das instituições bancárias.

"Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:

I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; " (Grifos Nossos)

Destaco os temas mencionados no presente voto, os quais registram o entendimento consolidado em sede de Juizado quanto à legitimidade do INSS:

*"O INSS não tem **responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado"**, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira."*

Tema 326 da TNU:

*"Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam **descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário** sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade."*

III - DA NECESSIDADE DE AFERIÇÃO CONCRETA QUANTO A LEGALIDADE DA FILIAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO INSS

O INSS é responsável pelas consignações, como gestor da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e a lei admite a consignação, desde que autorizada pelo segurado filiado.

Contudo, o INSS não se beneficia das contribuições. Pois, as repassa à associação. Em verdade, por meio de convênio, permite que as associações cadastradas promovam no sistema, o registro da autorização outorgada pelo segurado filiado para consignação em folha.

O adequado seria que o segurado filiado noticiasse ao INSS em suas agências ou *on line* a filiação e autorização para consignação. Em sendo a filiação escoreita não há maiores consequências nessa inversão quanto ao noticiante da autorização.

Contudo, quando estamos diante da hipótese de fraude na filiação e autorização, tal inversão pode fazer surgir a responsabilidade do INSS, como agente pagador do benefício, em razão da não adoção das cautelas necessárias para confirmação da higidez da autorização noticiada pela Associação e sua implantação em folha.

IV - DO CASO CONCRETO

Narra a Autora ter verificado descontos em sua aposentadoria, desde agosto de 2023, no valor aproximado de R\$ 45,00 título de contribuição para ABMEC, os quais afirma não reconhecer (evento 1, EXTR6).

08/2023	01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 2.237,50	CCF - CONTA-CORRENTE	Pago	05/09/2023	05/09/2023	Não	Sim
Banco: 756 - BANCO SICOOB OP: 844919 - PA296 LOJA AGIBANK COPACABANA - RJ Ocorrência: Pagamento efetivado								
Data Cálculo: 11/08/2023 Origem: Maciça Validade Início: 05/09/2023 Fim: 31/10/2023								
Rubrica	Descrição Rubrica		Valor					
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO		R\$ 4.145,68					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 10,44					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 33,63					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 125,33					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 153,70					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 135,70					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 792,90					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 155,92					
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO		R\$ 43,34					
217	EMPRESTIMO SOBRE A RMC		R\$ 206,84					
257	CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701		R\$ 45,00					
268	CONSIGNACAO - CARTAO		R\$ 205,38					

Pois bem.

Ressalto que essa 8ª Turma Recursal recebe recursos de sentenças em lides análogas, algumas propostas em face do INSS e associação e outras tão somente em face do INSS. A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, pelo menos até o julgamento do tema 326 da TNU, a presença do INSS e da Associação no polo passivo é prudente. E não se dispensa a instrução para aferição quanto à regularidade dos descontos, o que perpassa pela regularidade ou não da adesão a associação.

Neste sentido é o entendimento adotado por esta 8ª Turma:

INSS E ASSOCIAÇÕES- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- Nas ações com pedido de devolução de valores irregularmente descontados de benefício previdenciário por associações, sendo o INSS também parte no polo passivo: a) o INSS está legitimado para a causa, não se aplicando ao caso a jurisprudência da TNU acerca de empréstimos consignados; b) não há litisconsórcio necessário entre INSS e associação; c) não há que se falar em solidariedade entre o INSS e a associação; d) não se aplica o CDC; e) apenas a associação responde pelos danos materiais (Precedentes nº 0032158-32.2018.4.02.5159/RJ - Dra Cynthia e nº5000268-09.2019.4.02.5109 - Dra Daniella- sessão virtual de 05/05/2020)

INSS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APECIAÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO INSS EM DANO MORAL. RECURSO DO INSS PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PLEITO SUCESSIVO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS NOS TERMOS DO TEMA 183 DA TNU POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO INSS. REINCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ANEXAÇÃO AOS AUTOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO/FILIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 183 DA TNU. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO INSS É QUESTÃO DE MÉRITO A SER APECIADA APÓS ADEQUADA INSTRUÇÃO. TEMA 326 DA TNU. É possível o ajuizamento de ação em face somente do INSS na qual se impugna contribuições a associação civil. Hipótese na qual será necessária a intimação da Associação para apresentação da ficha de inscrição/filiação, demais documentos e perícia grafotécnica. Contudo, ajuizada a ação em face do INSS e da Associação esta deve ser mantida no polo passivo por conveniência da instrução e apuração de responsabilidade de cada um dos réus. Inexistência de obrigação do INSS de manter em arquivo tal documento. Não sendo suficiente a citação nos termos do art. 11 da Lei 10.259 para apuração da responsabilidade da autarquia (Sessão do dia 8/10/2024, RECURSO CÍVEL Nº5000066-47.2024.4.02.5112/RJ, Relatora Juíza Daniella Motta).

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA REFORMAR a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do INSS e a competência da Justiça Federal no tocante a associação, considerando os termos em que a ação é proposta, determinando o prosseguimento do feito com a citação da associação ré, realização da instrução adequada, inclusive com perícia grafotécnica, se for o caso e após prolação de sentença como entender de direito o juízo a quo. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da anulação. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juízo de origem.